

감사결과 처분요구서

- 미래 성장사업 특정감사 -

2026. 6.

KAC 감 사 실

□ 처분요구 사항 일람표

연번	사업장	지 적 내 용	구분	처분
1	▼▼	정보화 추진체계 운영 개선에 관한 사항	정보화	개선
2	▼▼	□□시스템 운영 및 성과관리 개선에 관한 사항	정보화	개선
3	▼▼	□□시스템 유지관리용역 개선에 관한 사항	용역	시정·개선
4	▼▼	실시설계용역비 회계처리에 관한 사항	재산	주의·시정 ·개선
5	▼▼	구매설치사업 준공금액 및 지체상금 산정 부적정	물품	주의·시정
6	▼▼	감리용역 계약변경 절차 미이행	용역	주의
7	▼▼	소프트웨어사업 과업변경 시 과업심의위원회 심의 미실시	물품	주의·통보
8	▼▼	용역 과업 미완료 및 경비 정산에 관한 사항	용역	경고·시정
9	▼▼	■■■시스템 활성화에 관한 사항	시설	개선
10	▼▼	☼☼사업 발주·완료 등 사업관리 부적정	용역	경고·주의· 시정·통보
11	▼▼	☼☼사업 수행 관련 제도 개선에 관한 사항	사업 관리	개선

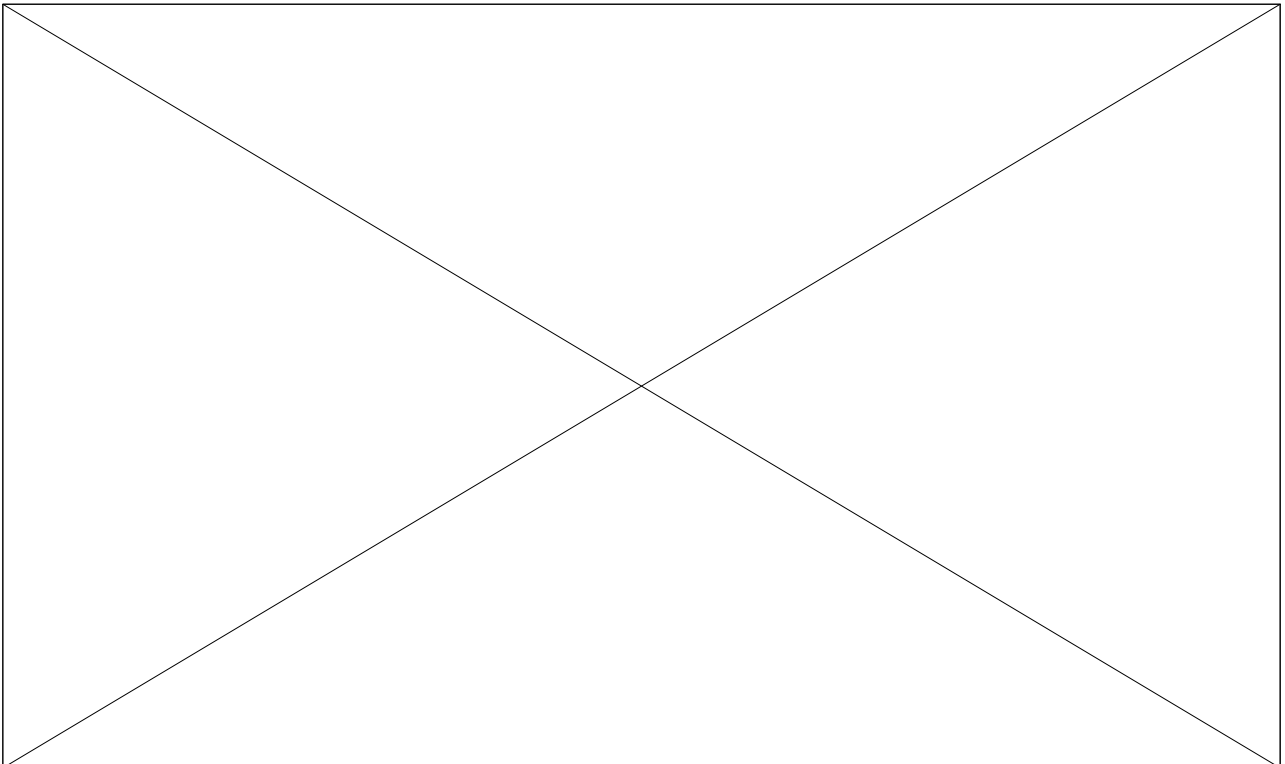
개 선 요 구

1

제 목 정보화 추진체계 운영 개선에 관한 사항
관 계 부 서 ☆☆☆실
구 분 정보화
내 용

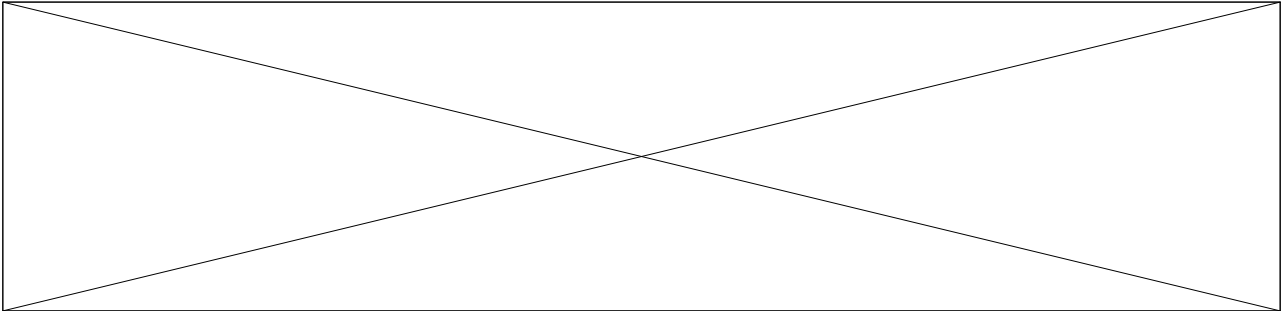
☆☆실은 정보화 업무의 효율적인 운영을 목적으로 정보화 업무에 필요한 사항을 규정한 「정보화업무규정」(이하 ‘규정’이라고 함)을 제정·운용하며, 정보화 업무(사업)에 관한 사항을 심의·의결하기 위하여 【표1】과 같이 정보화추진위원회(이하 ‘위원회’라고 함)를 운영하고 있다.

【표1】위원회 운영 현황



그리고 장기간에 걸쳐 대규모 사업비를 투자하는 정보화 사업을 대상으로는 외부 용역을 통해 【표2】와 같이 정보화 기본계획(이하 ‘기본계획’이라 함)을 수립하고 이행과제를 도출하고 있다.

【표2】 기본계획 수립 용역 추진 내역



정보화주관부서장¹⁾은 규정 제9조(정보화계획 수립)에 따라 계획적이고 효율적인 정보화 추진을 위하여 경영여건 및 정보기술 환경변화를 고려하여 3~5년 단위로 기본계획을 수립하여야 하고, 제12조(예산 검토 및 조정)에 따라 기본계획과의 연계 여부 등을 고려하여 사업시행 타당성을 검토하여야 한다.

아울러 규정 제20조(성과관리 계획 수립), 제21조(성과분석) 및 제22조(성과분석 환류)에 따르면 정보화주관부서장은 정보화관리부서장²⁾ 및 정보화운영부서장³⁾이 제출한 시스템별 성과결과를 종합분석한 성과보고서를 차년도 예산 편성 및 정보시스템의 유지, 기능 고도화, 재개발, 통폐합 등 개선계획에 반영하여야 하며, 정보시스템의 폐기가 필요한 경우에는 위원회 심의를 거쳐 확정하도록 하고 있다.

그러나 위원회가 【표1】과 같이 심의·의결한 정보화 사업 예산(안)은 【표2】와 같이 기본계획에서 도출된 전략과제 및 세부이행과제 등(이하 ‘이행과제’라고 함)과의 연계성·부합성을 검토한 구체적인 검토 결과가 반영되어 있지 않다.

1) 정보화정책을 총괄하며 정보화 업무 기획 및 계획 수립을 담당하는 부서를 말함

2) 「직제규정시행세칙」에서 정한 정보시스템 관리업무를 담당하는 부서를 말함

3) 소관업무의 정책, 지침, 절차, 기준 수립 및 업무개선사항 도출 등을 위해 정보화 수요를 요청하고 성과물을 운영하는 부서를 말함

또한 정보화주관부서가 수행한 성과분석은 일부 정보시스템에 한정되어 있고 기본계획에 따른 이행과제는 추적 관리⁴⁾되고 있지 않아 전체 정보화 사업에 대한 성과평가 및 환류(차년도 예산 반영 여부, 시스템 존폐 결정, 이행과제 조정 등)⁵⁾도 적절하게 이루어진다고 보기 어려웠다.

따라서 정보화주관부서는 정보화 업무(사업)에 대한 합리적 의사결정 지원과 정보시스템 운영 및 성과관리 실효성 확보를 위하여 ① 이행과제 통합 관리, ② 이행과제와 추진 사업 간의 연계성·부합성 검토 강화, ③ 전체 정보시스템 대상 성과분석 실시, ④ 성과평가 결과를 반영한 기본계획 및 이행과제 조정 등 정보화 업무(사업)가 유기적·종합적으로 관리될 수 있도록 추진체계를 개선할 필요가 있다.

[관계부서 의견] ☆☆실은 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

☆☆실장은 정보화 기본계획 수립 이후 예산 편성, 사업 추진, 정보시스템 운영 및 성과관리, 환류까지 정보화 추진 전 과정을 일관되게 연결한 체계적인 현황 관리 방안을 마련하시기 바랍니다.(개선)

4) 20??년 ‘△△ 및 ☎☎ 구축 용역’을 시행하여 ??개 전략과제, ??개 세부이행과제를 수립한 이후, 익년도인 20??~20??년 ‘●● 및 ♣♣ 실시설계 용역’을 재실시 하며 ??개 이행과제, ??개 세부이행과제로 변경하였으나, 기존 이행과제와 신규 이행과제 간 변경이력을 파악할 수 있는 과제추적표 등이 없음

5) ‘●● 및 ♣♣ 실시설계 용역’에서 도출된 ??개 과제 중 ?개 이행과제만 20??~20??년 ‘○○ 구축’ 사업을 통해 이행되었고, 잔여 이행과제 ?개는 기한 내 이행되지 않았으며, ‘○○ 구축’ 사업에서는 예산·사업현황, 법령·규정검색, Work-HUB, 경영진 대면보고 예약처럼 타 시스템과 중복된 성격의 기능도 도입한 실정임에 따라, 기본계획에서 수립한 이행과제의 조정이 필요한 상황임

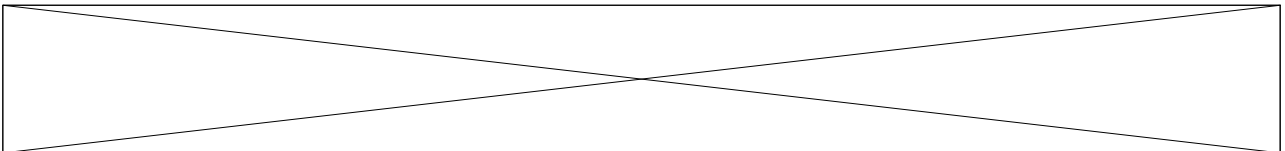
개 선 요 구

2

제 목 □□시스템 운영 및 성과관리 개선에 관한 사항
관 계 부 서 ★★실
구 분 정보화
내 용

○○단은 우리 공사에서 시행하는 ♪♪사업 정보를 통합 관리하고 참여자 간 협업 및 사업 관련 정보를 자산화하기 위하여 【표1】 과 같이 □□시스템 (이하 ‘◇◇6’)이라고 함)을 구축하였으며, ★★실에서 이관받아7) 20??년 ?월부터 관리·운영하고 있다.

【표1】 □□시스템 구축사업 현황



◇◇는 ☺☺자뿐만 아니라 Å Å사와 ♪♪사업관리자 등의 ♪♪사업 참여자가 ∨ ∨를 시행하는 과정에서 생산되는 각종 정보를 체계적으로 관리하고 공유함으로써 ♪♪사업을 보다 효율적으로 수행하기 위한 정보시스템이다.

한편 ○○는 공공기관 등에서 구축한 정보시스템이 효과적으로 운영되고 있는지 등을 판단하기 위하여 「전자정부 성과관리 지침」 (이하 ‘성과관리지침’이라고 함)

6) 우리 공사에서 구축한 □□시스템(◆)의 대·내외 인지도 제고 및 브랜드화 목적으로 20??년 ?월 상표 출원하였음

7) ○○단-??(20??, ., ??.) ‘중합 □□시스템 업무이관 계획’

제3장(성과 분석 및 진단)에 따라 매년 성과관리 대상을 선정 후 성과측정을 시행하고 있으며, ◇◇는 20??년부터 성과관리 대상⁸⁾으로 지정되어 【표2】와 같이 평가항목 세부 지표와 이행 실적을 ○○의 ▲▲시스템(▽)에 입력하여 평가받고 있다.

【표2】 정보시스템 운영 성과측정 지표(○○부)

가. □□시스템 활성화에 관한 사항

★★실은 ♪♪사업 참여자가 ◇◇를 효율적으로 사용할 수 있도록 ‘전국공항 □□시스템 종합 운영계획(20??년 ?월)’ 및 ‘◇◇ 활성화 계획(20??년 ?월)’을 수립하는 등 사용자에 대한 교육 확대와 시스템 등록 대상▽▽의 확대 등 활성화 방안을 지속 추진하였다.

그런데 감사기간 중 ◇◇의 운영 및 이용 실태를 파악하기 위해 20??년 전국공항에서 시행된 ==를 대상으로 ◇◇ 가입 및 이용 현황을 조사한 결과, ???건의 사업 중 ??건⁹⁾의 계약상대자만이 ◇◇를 이용하였고¹⁰⁾, 발주부서의 감독자의

8) 「전자정부 성과관리 지침」 제23조(대상 정보시스템) 제1항에 따라 공공기관의 정보시스템 중 개발 및 구축이 완료되어 서비스 운영이 개시된 시점으로부터 1년이 경과한 정보시스템을 말함

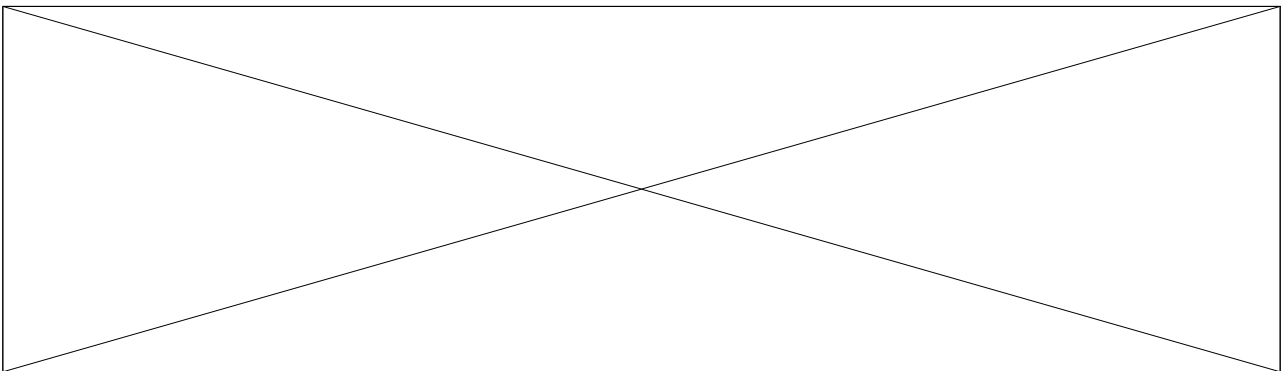
9) 20??년 ◆ 외부 사용자ID 신청 현황 기준

10) ??건의 계약상대자만이 ID를 발급하여 전자문서 기능을 사용함

경우에도 전자문서와 주간 공정현황 및 위험성평가 추진 실적 등 일부 기능만 사용하고 있는 것으로 확인되었는데, 그 결과로 【표2】와 같이 20??년도 성과평가 결과 중 운영측면의 기능활용도¹¹⁾ 지표실적이 전년 대비 ??% 하락¹²⁾한 것으로 판단된다.

위와 같은 ◇◇의 활용도 저하의 원인에 대하여 감사기간 중 ▼▼, ◁◁, ◀◀ 및 ▷▷공항 A·B분야 직원¹³⁾들을 대상으로 ►► 설문조사를 실시한 결과 == 업무 수행 과정에서 ◇◇의 활용도를 높이기 위해서는 【표3】과 같이 적용대상 √√ 및 사용기준 명확화 등의 개선이 필요함을 확인하였다.

【표3】 ◇◇ 관련 설문조사 주요 결과



따라서 ◇◇의 구축 목적인 ♪♪사업 정보 통합 관리를 위하여 「크크규정」 등에 시스템 적용 대상과 사용자별 역할 및 사용 기능 등을 명문화하고, 입찰공고문¹⁴⁾·ⅡⅡ 등에 ♪♪사업 참여자(계약상대자 등)가 해당 시스템의 사용에 대해 인지할 수 있도록 개선할 필요가 있으며, 업무절차 중복 또는 활용도가 낮은 기능 또한 개선하여 ◇◇가 ♪♪사업 관리에 실질적으로 활용될 수 있도록 운영할 필요가 있다.

11) 시스템 메뉴의 전년도 대비 접속 실적으로 산정함

12) 총 배점 ??점인 기능활용도 부분의 20??년 실적은 ??점이나, 20??년 실적은 ??점으로 전년대비 ??점 감소

13) 감사기간 중 ▼▼, ◁◁, ◀◀ 및 ▷▷공항 직원 ???명 중 ◇◇ 사용과 관련이 높은 A 및 B직렬 응답자 ???명에 대한 답변 사항

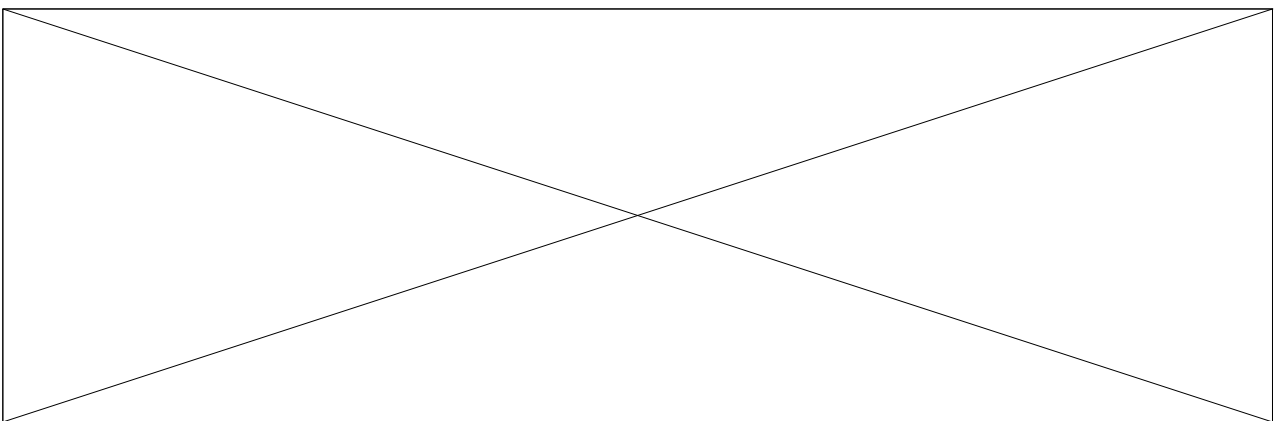
14) ♡♡시의 경우 자체 운영중인 ♠♠시스템(☞)의 이용에 관한 사항을 입찰공고문에 별도 명시

나. □□시스템의 성과측정 지표 개선에 관한 사항

성과관리지침 제26조(정보시스템의 정비)에 따르면 성과평가 결과를 근거로 정보시스템을 지속 유지토록 하거나 개선 방안의 마련 또는 폐기를 권고할 수 있으므로, 성과측정 지표는 각 정보시스템이 본래의 구축 목적대로 운영되고 있는지를 객관적으로 평가할 수 있도록 설정해야 하고, 그에 따른 평가 결과가 미흡할 경우에는 개선 방안 마련을 통해 해당 시스템이 사업의 목적을 달성할 수 있도록 관리하여야 한다.

그런데 감사기간 중 ◇◇의 최근 성과측정 지표와 평가결과를 점검한 결과 【표2】와 같이 정보시스템 유지 기준인 ??점 이상¹⁵⁾으로 평가(20??년 ???점, 20??년 ??점)받고 있으나, ★★실에서 자체 수립한 ‘운영 측면’ 지표의 세부 사항을 살펴보면 【표4】와 같이 ◇◇가 ‘시스템 본래의 역할로 ♪♪사업에서 효율적으로 활용되고 있는지’ 보다는 ‘♪♪사업의 목표공정 달성도’ 등 시스템 활용 성과와 직접적인 관련성이 낮은 항목을 반영하고 있어 시스템의 운영수준을 객관적으로 평가하지 못할 뿐만 아니라 평가결과가 시스템 운영 개선 및 활성화 방안마련에 충분히 활용되지 못하고 있었다.

【표4】 운영측면 지표의 세부사항



15) 「전자정부 성과관리 지침」 제26조에 따라 성과평가 결과 총점 60점 이상은 유지, 60점 미만~40점 이상은 폐기 또는 개선방안 마련, 40점 미만은 폐기 권고 가능

이처럼 현재 운영중인 ◇◇는 계약상대자 및 발주부서의 참여가 저조하여 시스템 본래의 활용도가 낮은 상태에 있음에도 현행 성과측정 지표는 이러한 활용도 저하를 실질적으로 파악하기 어려운 구조로 되어 있으므로, 시스템 운영실태에 대한 객관적인 평가가 이루어질 수 있도록 성과측정 지표를 개선할 필요가 있다.

[관계부서 의견] ★★실은 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

★★실장은 ㉠ “가”항 관련 □□시스템의 활용도 제고를 위하여 시스템 적용대상 및 사용기준을 「크크규정」 등에 반영하고, 발주부서 및 계약상대자에 대한 교육 강화 및 시스템 기능 개선 등 활성화 방안 수립·시행하시기 바라며, ㉡ “나”항 관련 □□시스템 성과평가 지표가 고유의 사업 목적과 성과 목표를 반영하도록 개선하여 성과평가가 보다 객관적으로 시행될 수 있도록 조치하시기 바랍니다.(개선)

시 정 · 개 선 요 구

3

제 목 □□시스템 유지관리용역 개선에 관한 사항

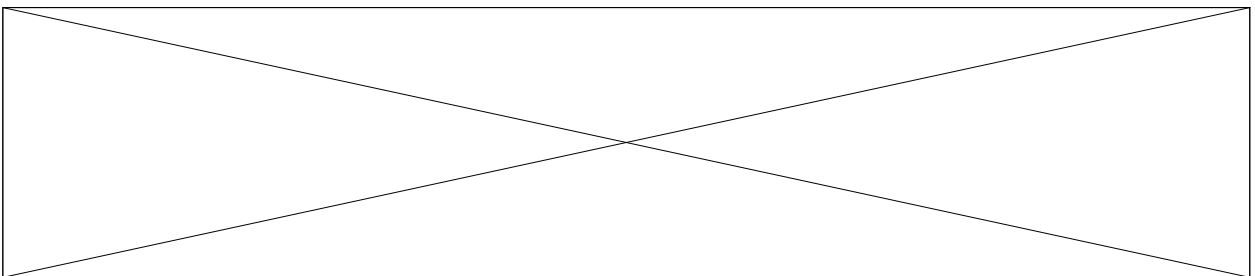
관 계 부 서 ★★실

구 분 용역

내 용

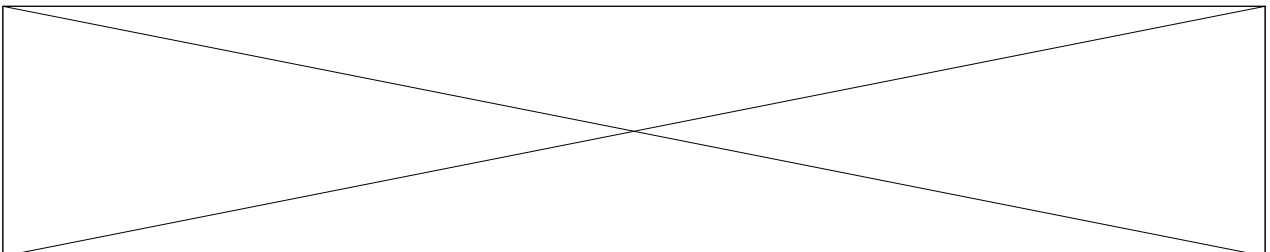
★★실은 □□시스템(이하 ‘◇◇’이라고 함)의 안정적 운영 및 사용자 요구사항 반영 등 시스템 기능 개선을 위한 유지관리용역을 【표1】 과 같이 시행하면서 유지관리 인원은 【표2】 와 같이 시스템 운영·모니터링 및 장애 대응을 위한 상주 인력 ?인과 소프트웨어 변경 및 개선을 위한 비상주 인력 ?인을 배치하였다.

【표1】 ◇◇ 유지관리 용역 현황



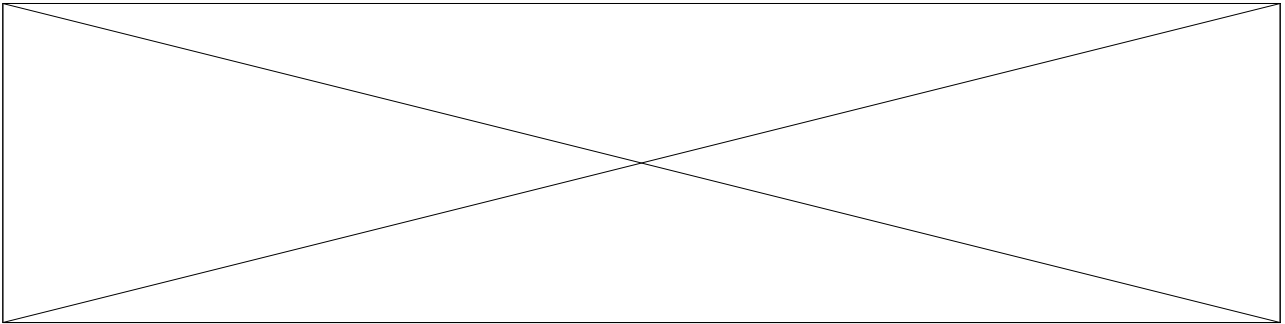
* 서버 등 하드웨어 유지관리는 ♥♥부에서 시행중인 ‘♥♥ 용역’에 포함

【표2】 유지관리용역 배치인원



이와 관련하여 최근 ?년간(20??~20??년) 시행한 ◇◇ 유지관리용역의 업무 처리 현황을 조사한 결과 【표3】 과 같이 상주 인력은 시스템 장애 조치와 시스템 운영·유지관련 사항 ???건, 비상주 인력은 기능 개선 사항 ???건을 수행한 것으로 확인되었다.

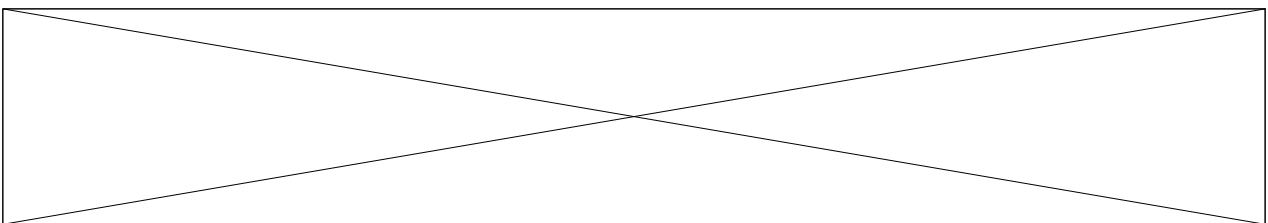
【표3】 최근 3년간의 업무 처리 현황



그런데 상주 인력 수행업무 중 시스템 운영관련 ???건의 세부사항을 살펴보면 시스템 데이터 수정, 사용자 권한 및 인터페이스 변경 등의 단순 조치와 긴급성이 낮은 업무가 대부분이고, 일 평균 처리건수 역시 약 ?건 수준¹⁶⁾에 불과하여, 상주 형태의 인력 운영 방식은 업무량 대비 인력 활용도 측면에서 비효율적인 것으로 판단된다.

따라서 해당 용역의 업무 처리 실적 및 시스템 안정화 수준을 고려할 때 향후 시행하는 ◇◇ 유지관리용역은 【표4】 와 같이 비상주 인력을 활용한 유지관리 체계로 개선하여 용역 비용을 절감할 필요가 있다.

【표4】 유지관리 소요인력 개선(안)



주: 약 ①천원 비용 절감 효과

16) ?개월 평균근무일수 ??일, ??개월간 용역 수행실적 적용 시

[관계부서 의견] ★★실은 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

★★실장은 □□시스템 유지관리용역을 비상주 방식으로 개선하여 용역 비용을 절감하시기 바라며,(개선) 이에 따른 예산 차액 약 ㉠천 원을 반납하시기 바랍니다.(시정)

주 의 · 시 정 · 개 선 요 구

4

제 목 실시설계용역비 회계처리에 관한 사항

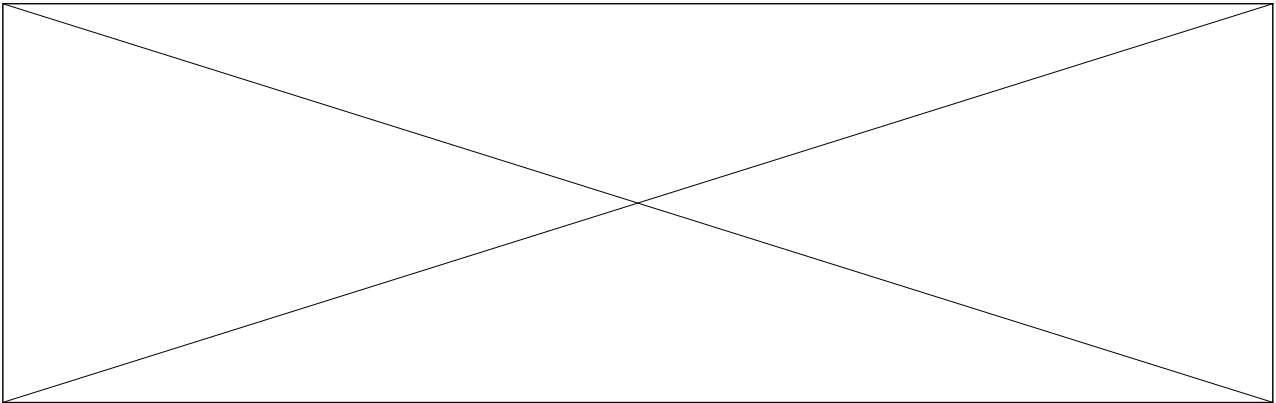
관 계 부 서 ☆☆☆, ♣♣♣

구 분 재산

내 용

☆☆☆는 공항운영 디지털 전환을 위한 ●● 구체적 이행 방안 및 절차 수립 등을 위해 ‘●● 및 ♣♣ 실시설계 용역 시행계획(☆☆☆-????, 20???. ?. ??.)’을 수립하여 【표】와 같이 예산을 집행하였다.

【표】 ●● 및 ♣♣ 실시설계 용역 예산집행 현황



이후 ☆☆☆는 ‘○○ 구축사업 추진방안 보고(☆☆☆-???, 20???. ?. ??.)’ 방침을 수립하며 실시설계 성과물의 사업범위 약 ???억원 중 약 ??억원의 사업예산 을 확정하였고, ○○ 구축사업을 20??~20??년 시행하여 20???. ???. ???. 완료검사를 하였다.

「고정자산 회계처리지침」 제25조(건설중인자산의 취득) 제1항에 의하면 건설중인자산의 준공 시 재산운용부서(☆☆실)는 취득 자산내역을 산정하여 재산담당부서(㉮㉮실)에 제출하여야 하고, 재산담당부서의 장은 취득관련서류의 검토 및 정산금액 일치여부를 확인하고 건설중인자산을 본자산으로 대체하여야 한다.

그런데 ☆☆실은 실시설계 용역 약 ??억 원 중 실시설계 성과물의 사업범위 확정분(???억 원 중 약 ??억 원, ??%)에 한하여 본자산인 소프트웨어(무형자산)로 분류하여 재산증감현황을 ㉮㉮실로 송부하여야 하나, 실시설계 용역 약 ??억 원 전체를 소프트웨어 계정으로 과다 산정하여 재산증감현황을 ㉮㉮실로 송부(☆☆실-???, 20?? . ? . ?.)하였다.

또한, ㉮㉮실은 이를 그대로 소프트웨어 계정으로 대체 회계처리(20?? . ?? . ??.) 함으로써 미투입 성과물에 해당하는 금액까지 자산화되어 감가상각이 이뤄짐에 따라 손익계산서 비용 과다 산정으로 인한 재무제표 표시가 왜곡되는 결과를 초래하였다.

[관계부서 의견 및 판단] ㉮㉮실은 ☆☆실로부터 일부 실시설계 용역 성과물이 아직 사업에 투입되지 않았다는 사실을 전달받지 못하였다고 주장하였다.

그러나 본 건 회계처리 오류는 ☆☆실이 재산증감내역 제출 시 실시설계 용역비 ??억원 전체가 사업에 투입된 것으로 표시하여 자료를 제출한 것에 근본적인 원인이 있기는 하나, 재산담당부서인 ㉮㉮실 또한 자산 취득관련 서류를 재확인(검증)하여 회계처리가 적정하게 이루어질 수 있도록 관련 업무프로세스 등을 정비할 필요가 있다.

조치할 사항

- ① **◆◆실장**은 재산 관리 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.
- ② **☆☆실장**은 사업에 실제 투입된 실시설계 성과물에 해당하는 금액을 재산정하여 ‘재산증감내역’을 정정 제출하는 등 적정한 자산 취득원가가 반영될 수 있도록 조치하시기 바랍니다.(시정)
- ③ **♀♀실장**은 사업에 투입되지 않은 실시설계용역비에 대한 적정한 회계처리를 실시하고,(시정) 향후 건설중인자산의 본자산 대체 회계처리 과정에서 자산화 검토 오류 등이 발생하지 않도록 ‘재산증감내역’ 제출서식을 개선하는 등 재발 방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(개선)

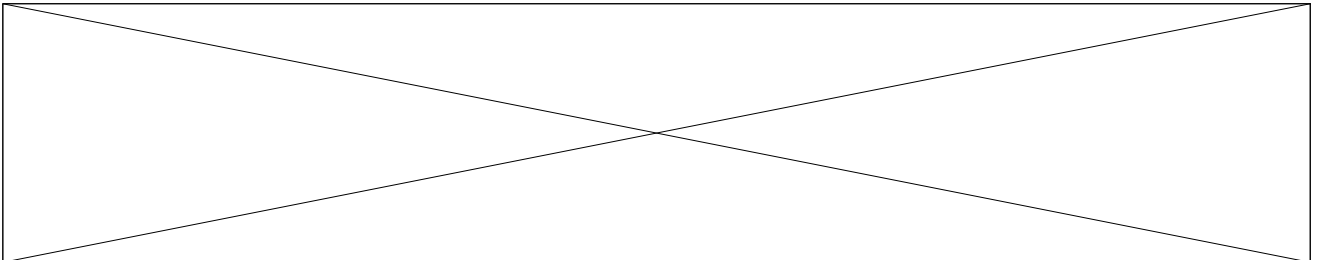
주 의 · 시 정 요 구

5

제 목 구매설치사업 준공금액 및 지체상금 산정 부적정
관 계 부 서 ☆☆☆실
구 분 물품
내 용

☆☆실은 ○○ △△ 및 ■■ 구축 등을 위하여 ‘한국공항공사 ○○ 구축’ 사업을
【표1】 과 같이 시행·완료하였다.

【표1】 사업 시행 현황



가. 준공금액 정산 시 간접비(일반관리비 및 이윤) 산정 부적정

「물품구매(제조)계약일반조건」 제22조의3(국민건강보험료 등의 사후정산)에 따르면 계약담당자는 「정부 입찰·계약 집행기준」 제93조에 의하여 국민건강보험료 등을 사후정산 하기로 한 계약에 대하여는 제22조에 따른 대가 지급 시 계약예규 「정부 입찰·계약 집행기준」 제94조에 따라 정산하여야 하며, 일반관리비와 이윤은 【표2】 조달청 질의 회신과 같이 그 기준이 되는 금액의 변동이 발생하면 그에 따라 함께 연동·변경하여 준공금액을 산출하고 정산하여야 한다.

【표2】 일반관리비 및 이윤 정산 관련 질의·회신 사례(공개번호 1708110038)

- (질의요지) 국민건강보험료 및 국민연금보험료, 산업안전보건관리비, 환경보전비 등 사용실적에 따라 정산되는 법정경비의 정산 시 일반관리비 및 이윤도 함께 연동하여 정산되는 것인지 여부
- (회신요지) 발주기관의 예정가격 작성 및 계약상대자가 제출하는 산출내역서에서 일반관리비는(재료비+노무비+경비)의 합계액에 일정비율을 곱하여 산출하고 이윤도 공사원가 중 노무비, 경비와 일반관리비 합계액의 일정비율을 계상하여 작성하며, 공사 계약기간, 계약내용 등의 변경으로 계약금액을 조정 시에도 「공사계약일반조건^{주)}」에 따라 간접노무비, 산재보험료 및 산업안전보건관리비 등과 일반관리비 및 이윤을 산정함. 위와 같은 동일한 논리로 보험료의 정산으로 계약금액이 조정되면 이에 비례하여 변동되는 일반관리비, 이윤 등도 계약상대자가 제출한 산출내역서상의 율을 적용하여 계약금액을 조정하고 정산하여야 함

주: 제20조, 제23조 제1항

그런데 ☆☆실은 【표1】의 ?차년도 사업에 대하여 준공금액을 산출하면서 조달청 질의 회신과 같이 일반관리비와 이윤도 연동하여 변경 후 정산하지 않고, 기존 계약금액을 그대로 적용 후 정산하여 【표3】과 같이 준공금액을 ㉠천 원을 과다 지급하였다.

【표3】 ?차년도 준공금액 정산내역

(단위 : 천원)

--	--

나. 지체상금 산정 부적정

☆☆실은 【표1】의 ?차년도 사업내용 중 ㉠㉠시스템 구축이 지연되어 납품 기한(20???. ???. ??.)을 초과하여 20???. ?. ??에 물품 검사·검수가 완료됨에 따라 【표4】와 같이 지체상금을 부과하였다.

【표4】 ○○시스템(?차년도) 지체상금 부과 내역

(단위 : 천원)

--	--

「물품구매(제조)계약일반조건」 제24조(지체상금)에 따라 계약상대자는 계약서에서 정한 납품기한 내에 물품을 납품하지 아니한 때에는 매 지체일수마다 지체상금률(0.075%/일)을 계약금액¹⁷⁾에 곱하여 산출한 금액을 현금으로 납부하여야 한다.

그런데 ☆☆실은 지체상금 산출 시 【표5】와 같이 ?차년도 모든 정산이 끝난 최종금액이 아닌 계약금액(정산 전) 기준의 일반관리비와 이윤을 그대로 적용하여 준공금액(합격) 및 지체금액(불합격)을 산출하고 지체상금을 계산하여 지체상금 ㉞천원(㉞천원 × 0.075% × ???일)을 과다 부과하였다.

【표5】 1차년도 준공금액(합격) 및 지체금액(불합격)

(단위 : 천원)

--	--

[관계부서 의견] ☆☆실은 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

17) 지체상금은 정산이 끝난 후 최종계약금액을 기준으로 계산함(조달청 질의 회신 공개번호 : 1401140015, 2014. 1. 14.)

조치할 사항

① ◆◆실장은 준공금액 및 지체상금 산정 업무를 부적정하게 처리한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

② ☆☆실장은 준공금액 및 지체상금 간접비(일반관리비, 이윤) 산정 오류로 인해 과다 지급한 ㉠천 원을 환수하고, 과다 부과한 지체상금 ㉢천 원을 환급하시기 바랍니다.(시정)

주 의 요 구

6

제 목 감리용역 계약변경 절차 미이행

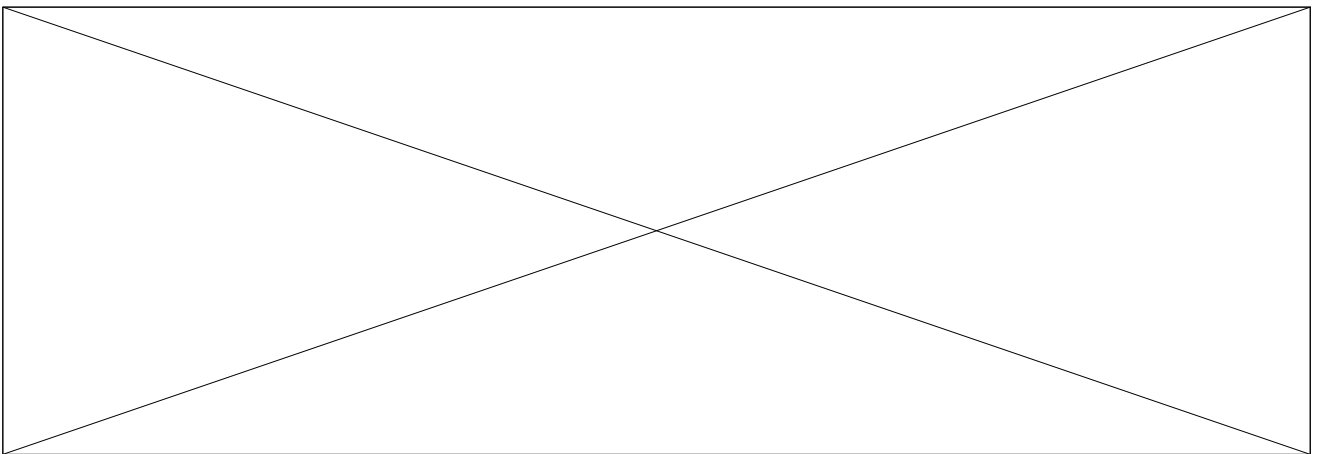
관 계 부 서 ☆☆☆

구 분 용역

내 용

☆☆☆는 ○○ △△ 및 ■■ 구축 등을 위하여 ‘한국공항공사 ○○ 구축 사업 및 감리용역’을 【표】와 같이 시행하면서, ?차년도 사업은 <<공항 ●●시스템 개발이 지연되어 납품기한을 ???일 초과한 20??년 ?월 ??일에 완료되었다.

【표】 ○○ 구축 및 감리용역 시행 현황



「용역계약 일반조건」 제16조(과업내용의 변경)에 따르면 계약담당자는 용역의 범위·내용이 변경된 경우 그에 따라 계약금액을 조정하여야 하며, 과업내용의 변경을 지시하거나 승인한 경우 계약금액 조정은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제65조 제1항 내지 제6항을 준용하도록 하고 있다.

그런데 ☆☆실은 ?차년도 위 사업지연분에 대한 감리용역 투입공수 ???M/D¹⁸⁾ 중 정보시스템 부분 ??M/D가 2차년도로 이월되어 ?차년도 감리 범위가 축소되고 ?차년도 감리 범위는 증가하였음에도 불구하고, ?차년도 감리용역에 대한 계약금액 감액 및 ?차년도 감리용역에 대한 계약금액 증액 등 계약변경 절차를 이행하지 않은 채 감리용역을 완료하였다.

[관계부서 의견] ☆☆실은 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

◆◆실장은 감리용역 계약변경 절차를 이행하지 않은 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

18) M/D(Man-Day) 1명이 1일 동안 수행하는 작업량을 나타내는 업무 투입공수 단위

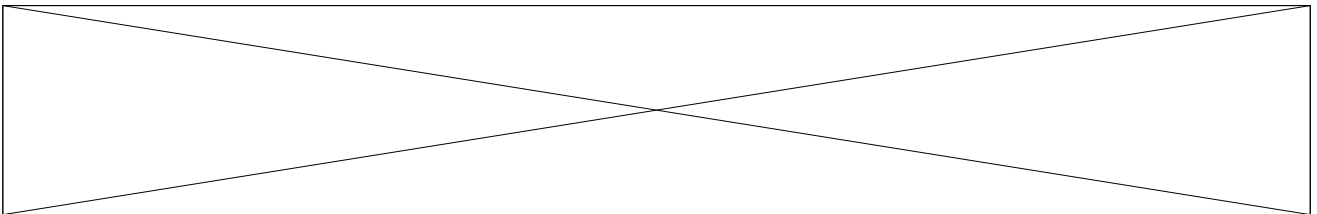
주 의 요 구 · 통 보

7

제 목 소프트웨어사업 과업변경 시 과업심의위원회 심의 미 실시
관 계 부 서 ☆☆☆
구 분 물품
내 용

☆☆☆은 ○○ 및 ■■ 구축을 위하여 ‘한국공항공사 ○○ 구축 사업’을
【표】와 같이 시행·완료 하였다.

【표】사업 시행 현황



「소프트웨어 진흥법」 제50조(소프트웨어사업 과업심의위원회)에 따르면 소프트웨어사업¹⁹⁾ 추진 시에는 과업 내용의 확정, 과업내용 변경 및 이에 따른 계약금액 · 계약기간 조정을 ‘과업심의위원회’를 구성하여 심의하도록 하고 있으며, 같은 법 시행령 제47조(과업내용의 확정·변경 절차 등)에는 과업심의위원회의 심의 · 의결 항목을 명시하고 있다.

이에 따라, ☆☆☆은 위 사업을 시행하면서 사업 발주 전(20??년 ?월) 과업 내용 확정에 대한 과업심의위원회 심의를 완료하였고, ?차년도 사업 추진 중

19) 소프트웨어사업(소프트웨어 진흥법 제2조) : 소프트웨어의 개발, 제작, 생산, 유통, 운영 및 유지·관리 등과 그 밖에 소프트웨어와 관련된 서비스를 제공하는 산업과 관련된 경제활동

20??년 ?월에 S/W분야 기존 ??개 과업 중 ?건을 제외하고 신규 ??건을 추가하는 과업내용의 변경에 대한 과업심의위원회 심의를 완료하였다.

그런데 ☆☆실은 【표】의 ?차년도 사업을 20??년 ??월 계약 변경(제?회) 하면서 20??년 ?월에 심의 완료한 과업내용서에 S/W분야 ?건을 추가로 제외하고 신규 ??건을 추가 개발하는 과업 내용 및 계약금액 변경 사항이 발생하였음에도, 해당 안전에 대하여 과업심의위원회 심의·의결 없이 계약 변경 및 사업을 완료하였다.

[관계부서 의견] ☆☆실은 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① ◆◆실장은 소프트웨어사업 과업심의위원회 심의·의결 절차를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

② ☆☆실장은 소속 직원에 대하여 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.(통보)

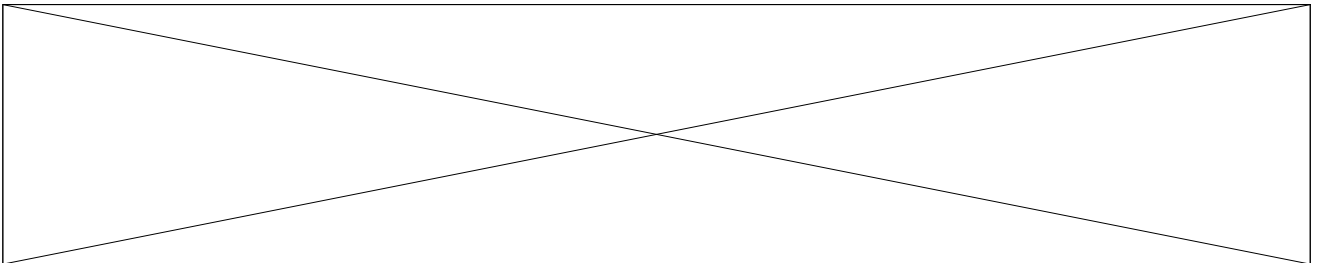
경 고 · 시 정 요 구

8

제 목 용역 과업 미완료 및 경비 정산에 관한 사항
관 계 부 서 ◎◎단
구 분 용역
내 용

◎◎단은 20??년부터 20??년까지 【표1】 과 같이 ‘■■시스템(■■■■) ?단계 구축용역’(이하 ‘구축용역’이라고 함) 및 ‘■■시스템(■■■■) ?단계 구축 감리용역’을 시행·완료하였다.

【표1】 용역 시행 현황



가. 용역 과업 미완료에 관한 사항

「용역계약 일반조건」 제20조(검사)에 따르면 계약상대자는 용역을 완료하였을 때에는 그 사실을 계약담당자에게 서면으로 통지하고, 검사자는 계약조건에 따라 용역의 이행 여부 및 수량 등을 확인하기 위한 검사를 하여야 한다.

그런데 구축용역이 20?? . ? . ?에 완료되었음에도 20?? . ? . ?? 제출된 ‘??차 상주감리 검토의견서’에는 【표3】 과 같이 과업이행 점검에 진행중인 항목이 ?건으로 되어 있었고, 미이행 사항에 대해서 공사와의 협의를 통해 별도 수행 일자를 선정하여 처리한다고 되어 있으나 특정감사일 현재까지 완료되지 않았다.

【표3】 상주감리 검토의견서 상 진행중인 과업 내역

또한 특정감사 기간 중 ■■■에 구현된 ◁△공항 ■■■을 확인한 결과 ???개 ■■■(??년 당시 ▨▨ 시행 ■■■) 중 【표4】 와 같이 ?개 ■■■이 아직 ▨ ▨▨이 되지 않아 ■■■에 구현되지 않고 있다.

【표4】 ▨▨ 미실시 ■■■

이와 같이 계약상대자가 ㉠ 등 과업 요구사항 중 일부분을 누락하고 ㉡ ㉢을 시행하지 않은 부분이 있음에도 ㉣단은 용역을 이상 없는 것으로 하여 완료하였다.

나. 용역 경비 정산에 관한 사항

【표1】의 구축용역 과업내용서 ??에 따르면 “계약상대자”는 본 과업수행의 일환으로 해외사례조사 등을 목적으로 해외출장을 갈 경우 해외출장계획을 세워 “공항공사”에 제출하여야 하고, 이때 소요되는 경비는 책정된 계약금액 범위 내에서 관련규정에 의거 집행하되 집행 잔액은 용역수행 완료 시 정산처리 한다고 명시되어 있다.

그런데 ㉣단은 【표1】의 구축용역 ?차년도(20??년) 용역 완료 시 직접경비(출장비)를 정산하면서 계약상대자가 과업내용서에 명시된 해외출장 계획을 제출하지 않았고, 특정감사 기간 중 ㉤ 출장보고서²⁰⁾를 제출하였으나 보고서에 있는 출장자(A)와 정산 증빙자료(항공권 및 숙박 영수증)에 있는 승객 및 고객명(B)이 다르고 공문으로 제출한 문서는 없어, 본 과업수행의 일환으로 해외출장을 계약서에 정한 바와 같이 이행하지 않았음에도 ㉤에 대한 해외출장비를 【표5】와 같이 정산하였다.

【표5】 직접경비(출장비) 정산 내역

20) 전자문서함(↓↓)에 미등록

[관계부서 의견] ○○단은 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① ◇◇실장은 용역 과업 완료 및 경비 정산 업무를 부적정하게 처리한 관련자에 대하여 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다.

② ○○단장은 ㉠ “가”항 관련 미이행 과업(▣▣, 미완료 ▣▣ 등)을 조속히 완료하시기 바라며,(시정) ㉡ “나”항 관련 부적정하게 정산한 경비에 대하여 ㉢천 원(부가세 포함)²¹⁾을 환수하시기 바랍니다.(시정)

21) 정산 출장비 ㉢원에서 ▷▷ 출장비 ㉢원을 제외한 금액(㉣원)에 부가세(㉤원)를 포함한 금액(㉥원)

개 선 요 구

9

제 목 ■■■시스템 활성화에 관한 사항

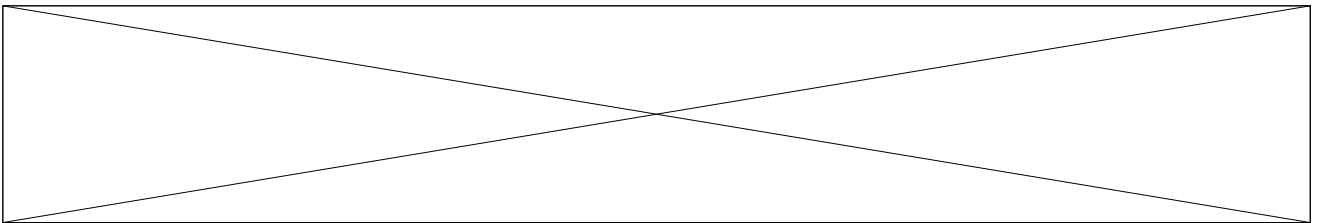
관 계 부 서 ◎◎단

구 분 시설

내 용

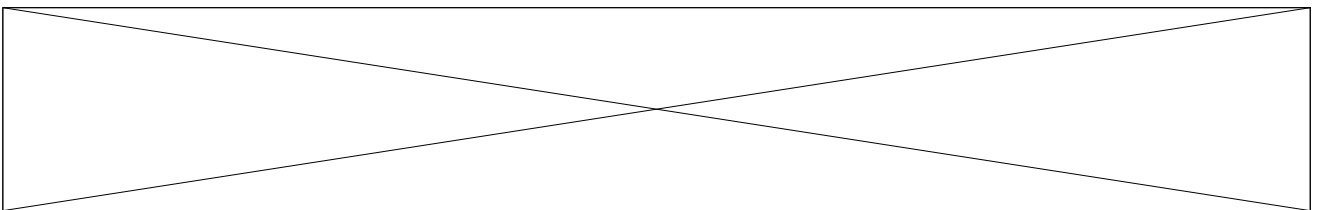
◎◎단은 공항¹⁾의 A·B·C 전단계에 걸쳐 □□ 기반의 □□를 통합관리하기 위하여 ‘■■■시스템(■■■) 구축 용역’을 【표1】 과 같이 시행하였다.

【표1】 용역 시행 현황



【표1】 의 ?단계 구축용역 시행계획보고(◎◎단-????, 20??년 ?월 ?일)에 의하면 【표2】 와 같이 ?단계 사업은 □□를 구축하고, ?단계 사업은 시스템 개발 및 시범운영하며, ?단계 사업은 확장통합 및 전면 적용할 예정²²⁾이다.

【표2】 단계별 시행계획

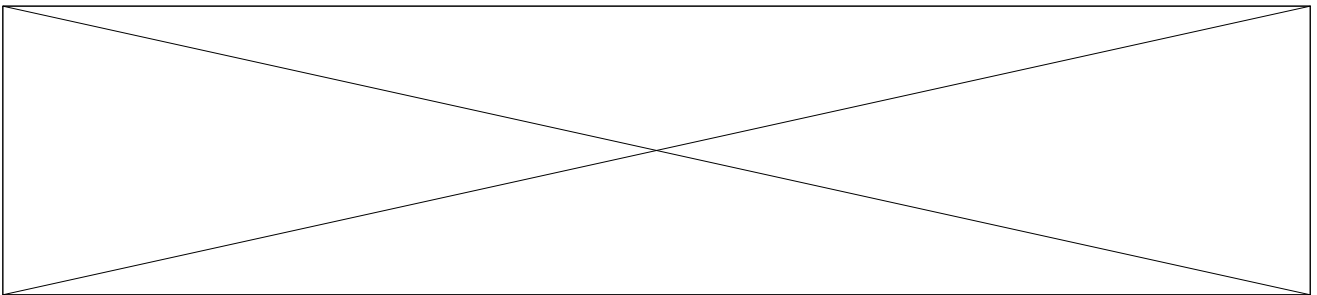


22) ?단계는 20??년부터 시행 계획이었으나 ?단계 완료(??년) 후 감사일 현재까지 진행되고 있지 않음

현재까지 2단계 사업까지 시행하였고 3단계 사업 전면 시행 전에 시스템 활용도를 더욱 제고하기 위해 시스템 개선사항에 대해 일부 사용자를 대상으로 의견조회를 하였는데, ‘컴퓨터 성능이 떨어져 시스템 접근이 어려움’, ‘어떤 용도로 활용 가능한지 구체적인 가이드 필요’ 등의 의견이 있었다.

이러한 사유로 특정감사 기간동안 실제 ▼▼ 및 ◁◁공항 관련 부서의 사용 실태를 점검한 결과, 【표3】 과 같이 접근성 및 사용 용이성 등의 측면에서 몇몇 개선이 필요한 사항이 확인되었다.

【표3】 시스템 불편 사항



따라서 ■■■ 2단계(확장통합 및 전면적용) 사업의 효과적 수행을 위해 위 불편사항을 개선하고, 향후 3단계 사업 시행 전 다수의 의견을 충실히 반영할 필요가 있다.

[관계부서 의견] ◎◎단은 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

◎◎단장은 ■■■의 원활한 동작을 위한 하드웨어 등 시스템적 개선 방안을 마련하고, JJ 메인화면 표출 및 ∞구간 ■■■이 화면에 즉시 표출될 수 있도록 조치하시기 바라며, 업무분야별 활용 가이드라인(활용 예시 등)을 수립 및 배포하여 시스템 활용도가 제고될 수 있도록 하시기 바랍니다.(개선)

경 고 · 주 의 · 시 정 요 구 · 통 보

10

제 목 ★★사업 발주·완료 등 사업관리 부적정

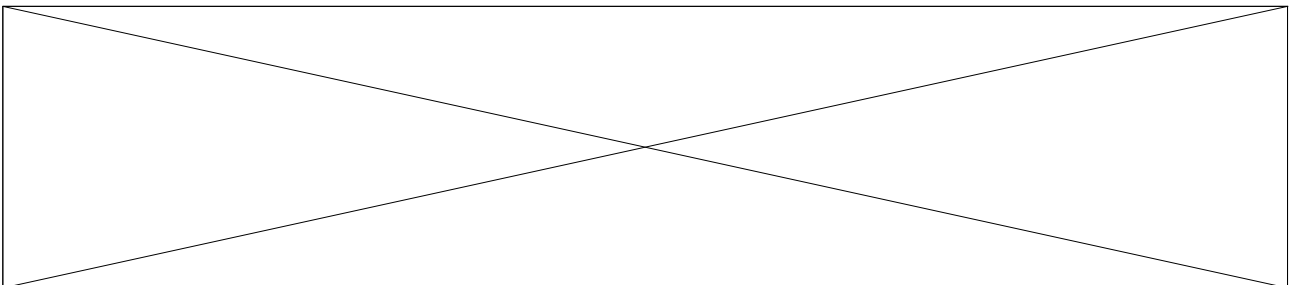
관 계 부 서 ○○단

구 분 용역

내 용

○○단은 ※※ 사업에 ▢▢을 적용하기 위한 「※※ 사업 ▢▢ 업무 ☆☆ 협약」을 ○○와 체결하였으며, 해당 협약에 따라 【표1】과 같이 「※※ 사업 ▢▢ 업무 ★★사업」을 시행·완료하였다.

【표1】사업 시행 현황

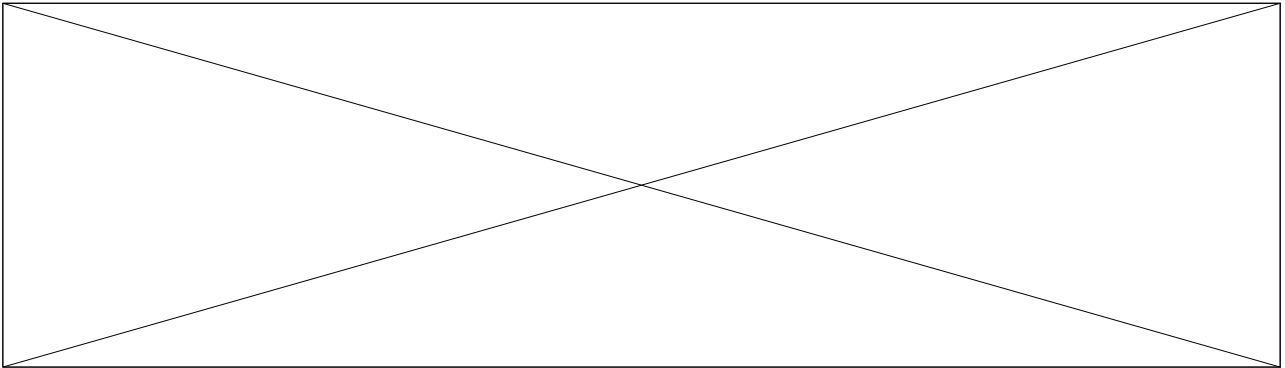


그리고 ○○단은 해당 사업을 보다 전문성 있고 내실 있게 수행하기 위하여 일부 과업²³⁾을 【표2】와 같이 용역²⁴⁾ 및 구매설치 사업으로 발주하여 시행·완료하였다.

23) 용역 과업 범위 : ▢▢ 기술 운용장비 도입, ▢▢ 시스템 구축 등

24) 20??년도 사업은 ★★가 ○○이므로, 「□□지침」 및 과업내용서에 따라 ★★의 사전 승인 완료

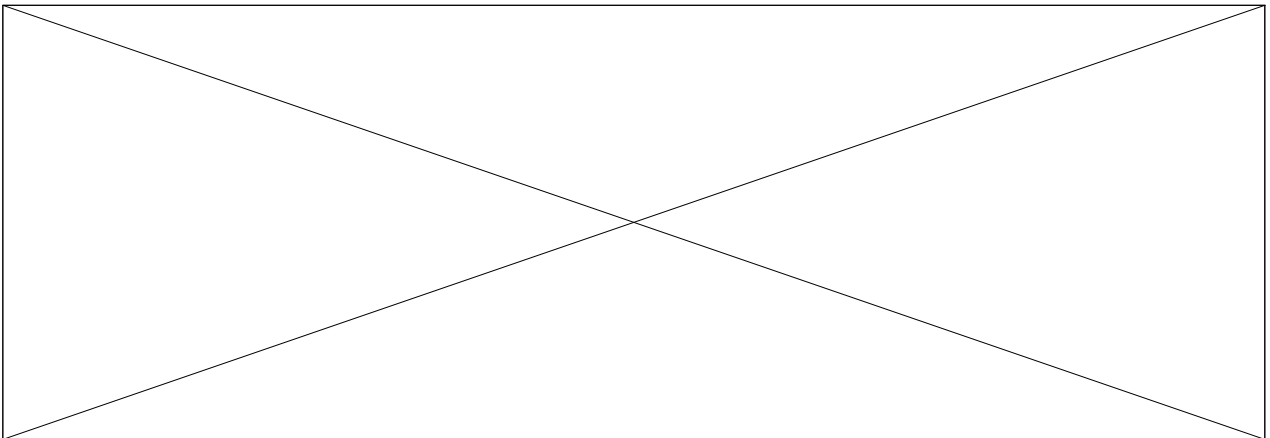
【표2】 ❖❖용역 시행 현황



가. 용역 수의계약 범위에 관한 사항

◎◎단은 ■■시스템 기술의 보급·확산 및 ▮기반 ●● 개발을 위하여 ▨시스템 구축 사업 참여 기업인 ○●과 ‘▮ 기반 ○○화 사업’에 대한 성과공유제 표준계약을 체결하였고, 성과공유제 표준계약서²⁵⁾의 내용은 【표3】 과 같다.

【표3】 성과공유제 표준계약서



이후 ◎◎단은 20??년 【표2】 연번 ①의 용역을 시행하면서, ‘계약심의실무위원회’를 개최하여, 수의계약 확인서를 보유한 상생협력기업과 수의계약 추진의 타당성과 적정성²⁶⁾에 대한 심의(‘적합’)를 완료하였다.

25) ◎◎단은 성과공유제 표준계약을 체결 후 성과공유 방식을 ‘물량·매출확대(이익공유)’ 방식에서 ‘물량·매출확대(수의계약)’ 방식으로 변경하여 표준계약서를 작성함

26) 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」 제8조(수의계약) 제1항 제6호에 의거하여 타당성과 적정성을 심의함

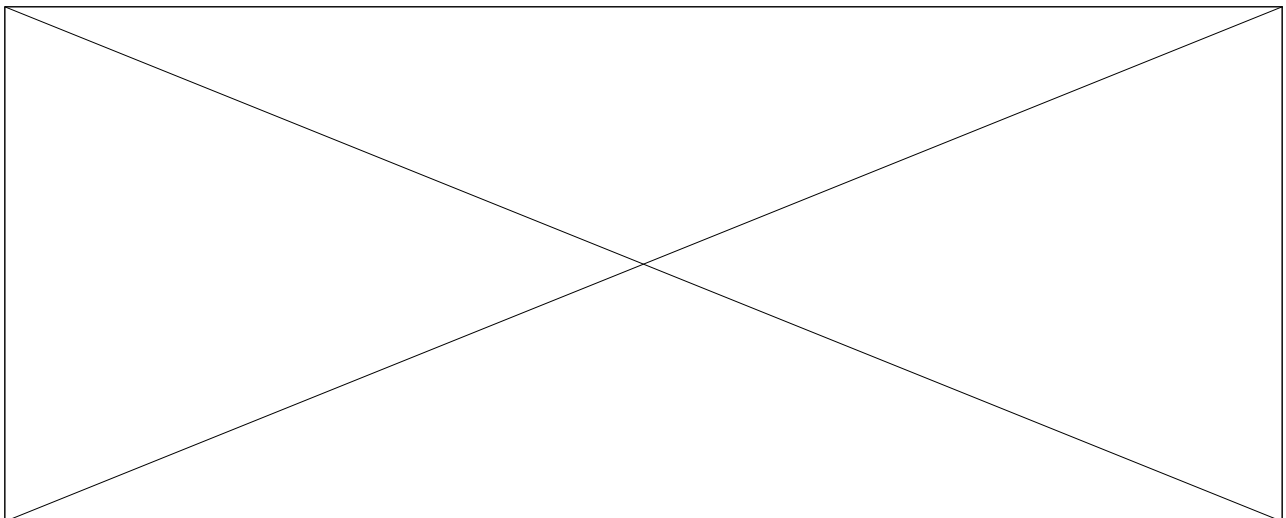
「공기업·준정부기관 계약사무규칙」 제8조(수의계약) 제1항 제6호에 따르면 공기업·준정부기관이 「대·중소기업 상생협력 촉진에 관한 법률」 제8조(상생협력 성과의 공평한 배분) 제1항에 따른 성과공유제를 시행하여 같은 조 제2항에 따른 성과공유제 확산 추진본부로부터 그 성과를 확인받은 후 2년 이내에 해당 수탁 기업과 계약을 체결하는 경우 수의계약을 할 수 있도록 하고 있다.

또한 우리 공사 「성과공유제 운영기준」 제19조(성과공유)에 따르면 실무 부서는 목표를 달성한 과제에 대하여 같은 기준 제11조(계약 체결)의 계약서 내용에 따라 수탁기업과 성과를 공유하도록 정하고 있다.

따라서 성과공유를 통한 수의계약의 범위는 **【표3】 성과공유제 표준계약서상 공유내용인 ‘AA, BB, CC, DD’**로 한정되어야 한다.

그런데 ◎◎단은 20??년 ❖❖용역을 시행하면서, 성과공유제 표준계약서상 공유내용과 직접적인 관련이 없는 **【표4】 의 ×× 장비(A, B, C 등)**를 수탁기업 과 수의계약을 체결하였고, 이는 성과공유제 공유내용에 해당하지 않는 과업을 공유대상으로 한 것으로 수의계약의 적정성을 벗어난 것으로 판단된다.

【표4】 용역 인프라 납품 관련 서류



나. ★★사업 ❀❀용역 기초금액 산정 및 과업지시서 작성 부적정

「계약업무처리지침」 제25조(예정가격의 기초금액 작성)에 따르면 발주부서의 장은 예정가격의 기준이 되는 기초금액(이하 ‘기초금액’이라 함)을 작성할 경우에는 「국가계약법 시행령」 제9조(예정가격의 결정기준) 제1항²⁷⁾에 따라 산출내역서를 작성해야한다.

또한 「용역계약일반조건」 제4조(계약문서) 제1항에 따라 계약문서는 계약서, 과업내용서 및 산출내역서 등으로 구성되어 상호 보완의 효력을 가지도록 하고 있고, 「계약업무처리지침」 제5조(계약요청) 제5항에 따르면 발주부서의 장은 계약 체결 요청 시 과업지시서(과업내용서) 등에 계약상대자가 계약 후 제출해야 할 서류의 종류와 제출시기를 명시하도록 하고 있다.

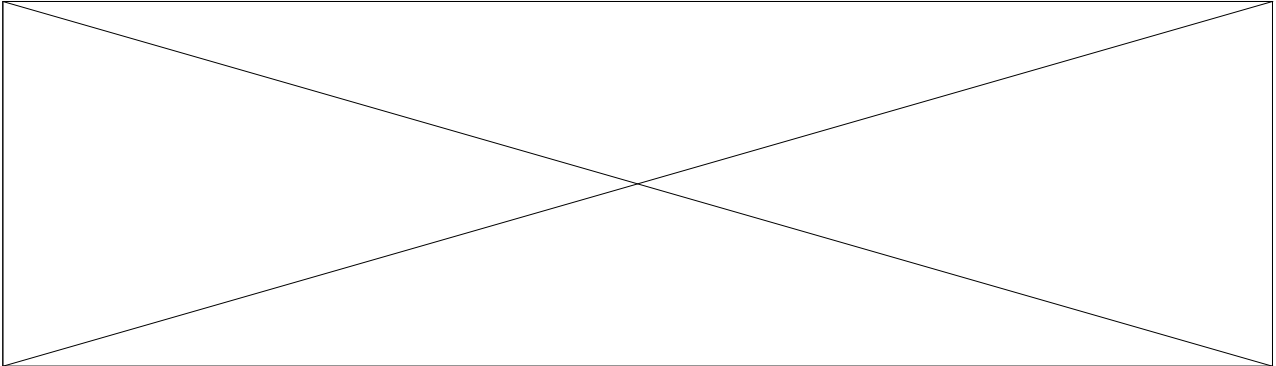
따라서 ○○단은 20??년 ?월 ★★사업 계약 체결 후, 20??년 ?월에 ❀❀용역을 발주하면서 ★★사업 계약서에 작성된 내역의 원가항목에 대하여 타당성을 재검토 하고 당시 시점에 맞춰 조사하여 기초금액을 결정하여야 하며, ❀❀용역 과업지시서도 도입 장비의 상세 규격 및 세부 과업 등을 명확히 작성하여야 한다.

그런데 ○○단은 ❀❀용역 발주 및 계약 체결 시 적정한 기초금액 검토 및 과업지시서 작성 절차를 이행하지 않고, ★★사업 시 ❖❖와 계약한 내용과 동일하게 산출내역서 상 【표5】와 같이 장비명, 수량 및 금액만을 기재하였고, 과업지시서에도 도입 장비의 상세 규격 및 세부 과업을 명시하지 않았으며, 계약상대자가 제출한 산출내역에 대한 검토 없이 계약을 체결하였다.

27) 계약담당자는 계약을 체결하고자 할 때에는 거래실례가격, 원가계산에 의한 가격, 표준시장단가 및 견적가격을 기준으로 예정가격을 결정하여야 한다.

【표5】 ❖❖ 용역 시스템장비 산출내역서

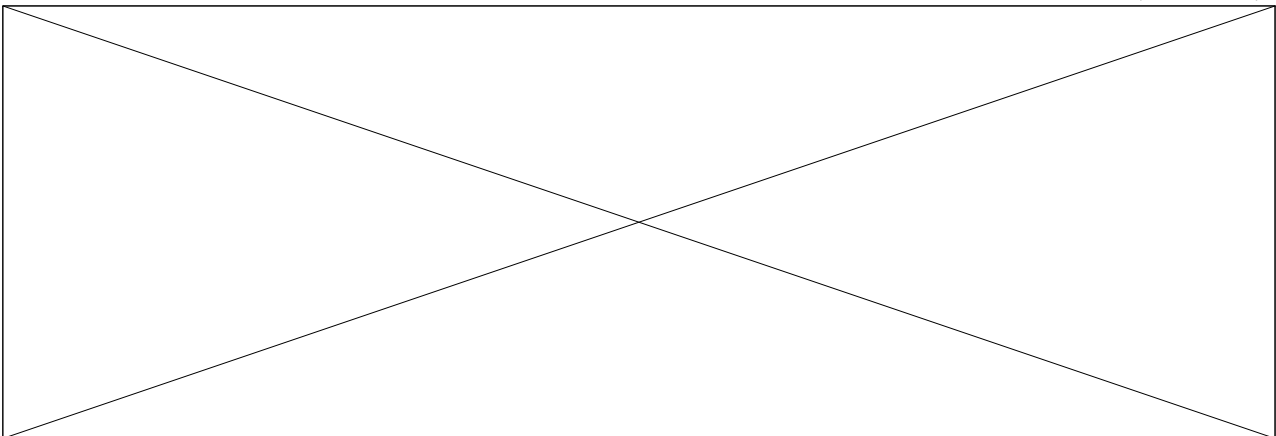
(단위 : 천원)



그 결과 【표6】 과 같이 설치결과서에는 동일한 규격의 장비(A, B)가 설치되었으나 산출내역서 상 ❖❖이 다른 것으로 확인되었다.

【표6】 산출내역서 및 설치결과서 비교

(단위 : 천원)



다. 용역 계약변경 절차 미이행 및 용역완료 검사 시 물품 검사 소홀

「용역계약 일반조건」 제16조(과업내용의 변경) 제1항에 따르면 계약담당자는 용역의 범위·내용이 변경된 경우 그에 따라 계약금액을 조정하여야 하며, 제20조(검사)에 따라 계약상대자는 용역을 완료하였을 때에는 그 사실을 계약담당자에게 서면으로 통지하고, 검사자는 계약조건에 따라 용역의 이행 여부 및 수량 등을 확인하기 위한 검사를 하여야 한다.

그런데 ○○단은 ♣♣용역 과업수행 과정에서 【표7】 과 같이 인프라 추가 장비 납품 및 ■■ 변경을 하였으나 이에 대한 계약변경 절차를 이행하지 않았다.

【표7】 20??년 ♣♣용역 인프라 추가 및 변경 현황

또한 ○○단은 20??년 ♣♣용역 완료검사 시 시스템 장비에 대한 물품검사·검수 절차 없이 인계자(●●)와 인수자(※※) 간 물품인수증만 확인 후 용역완료 검사조서를 작성하고 사업을 완료하는 등 ♣♣용역 검사 업무를 소홀히 하였다.

라. 용역 과업내용 이행 및 완료에 관한 사항

○○단은 2025년에 ☆☆사업 과업 내용 일부 중 ‘□□시스템’을 【표2】 연번 ③ 과 같이 ♣♣용역으로 시행하면서, 발주 시 제안요청서에는 ‘△△ 개정’에 대한 내용이 없었으나²⁸⁾, 발주 후 계약과정에서 업체가 제출한 제안서에는 ‘△△ 개정’에 관한 과업이 포함되어 있었고, ○○단은 계약상대자와 기술협상 시 ‘본 사업의 △△는 ※※ ㄱ ㄱ과 무관한 우리 공사의 △△’라고 기술협상서²⁹⁾에 명시하여 기술 협상을 완료하고 계약을 체결하였다.

28) 다만, 사전규격공개 의뢰에 따라 사전 공개된 제안요청서에는 ‘△△ 개정’ 과업이 포함되어 있었음

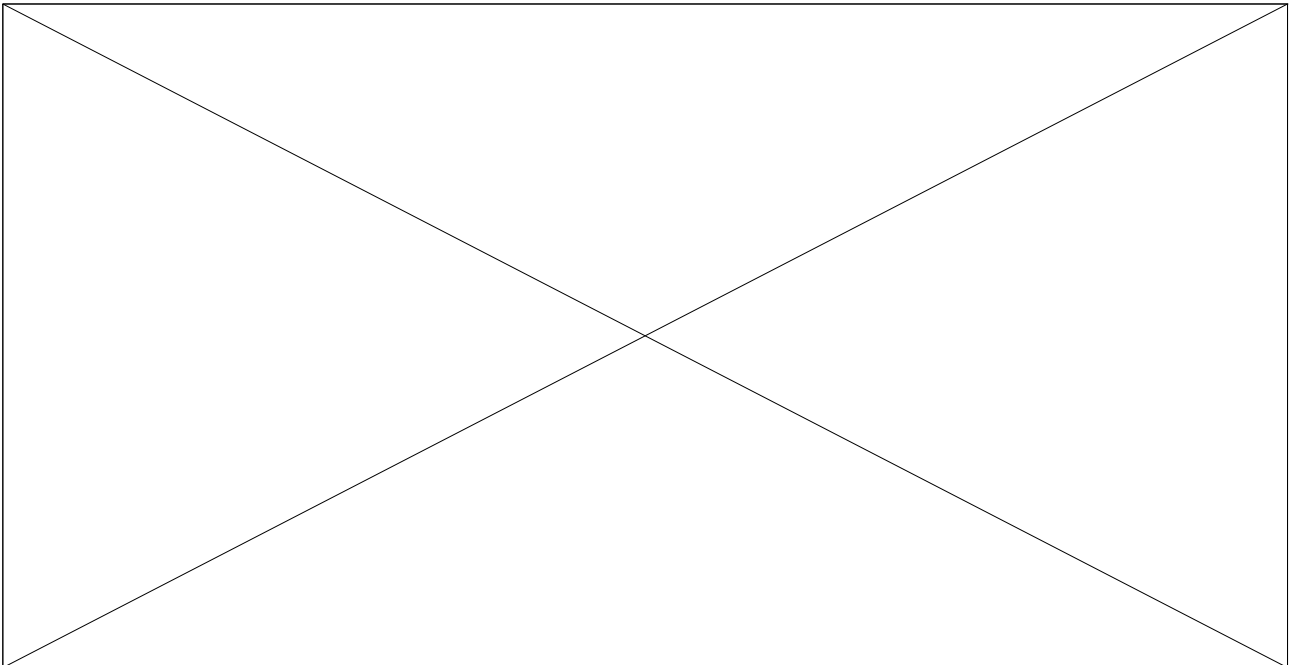
29) 또한 기술협상 시 공사가 제안요청서상 요구하지 않은 과업인 △△에 관한 과업은 실적인정 및 금액 증액 요구는 불허한다고 기술협상서를 체결함

「물품관리지침」 제20조(검사자 및 검수자의 임무) 제1항 제4호에 따라 물품 검사자는 계약서류(협상에 의한 계약인 경우에는 제안서, 합의된 조건 및 규격 등의 내용 또는 계약당사자간에 행한 통지문서 등)를 확인하여 계약조건대로 물품이 납품되었는지를 검사하고 수량을 확인해야 한다.

그런데 ◎◎단은 ♣♣용역 완료 시 계약상대자로부터 ‘개정된 ◁▷’를 제출받아 계약조건대로 납품되었는지를 확인하여야 하나 ◁▷가 제출되지 않은 채 ♣♣용역을 완료하였다.

또한 ◎◎단은 ♣♣용역 관련 물품 검사·검수 완료 이후에 ♂♂사업 ♡♡♡ (※※)로부터 【표8】 과 같이 보완사항을 메일로 제출받아 용역이행 확약서 및 보완사항 이행계획을 제출³⁰⁾하는 상황이 발생하였으나, ♂♂사업 ♡♡♡ 최종확인 전인 20???. ???. ???. 용역 대금을 ♣♣용역자에게 지급 하는 등 ♣♣용역 완료 업무를 소홀히 하였다.

【표8】 보완사항 중 과업 미완료 사항



30) ◇◇ ??-???호(20???. ???. ???.) ‘용역이행 확약서 및 보완사항 이행계획’

마. ❀❀용역 하자담보책임기간 지정에 관한 사항

「소프트웨어 진흥법」 제60조(소프트웨어사업의 하자담보책임)제1항 및 우리 공사 「용역계약일반조건」 제58조(하자보수 등) 제1항에 따르면 계약상대자는 사업의 종료를 확인한 후 1년간³¹⁾ 계약목적물의 하자에 대한 보수책임이 있으며, 이를 보증하기 위하여 같은 조건 제59조(하자보수보증금) 제1항에 따른 하자보수보증금을 보증서 또는 증권 등으로 우리 공사에 납부하도록 하고 있다.

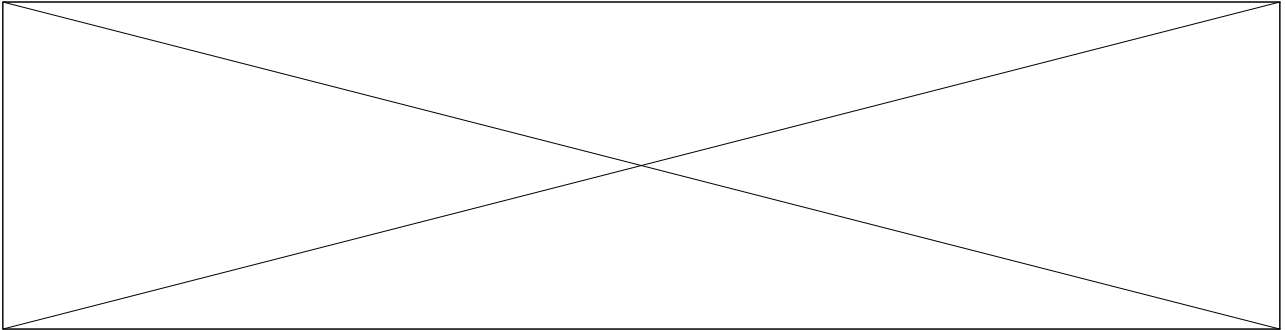
그리고 우리 공사 「계약업무처리지침」 제46조(하자관리) 제1항에 따르면 발주부서의 장은 하자담보책임기간 중에 있는 사업에 대하여 하자관리 등 필요한 사항을 이행하여야 하며, 제4항에 따라 하자검사를 반기별 1회 이상 정기적으로 실시하고 하자가 발생한 경우에는 필요한 조치를 취하도록 하고 있다.

따라서 ❀❀용역(【표2】 연번 ①, ②)과 같이 우리 공사가 과업의 일부를 별도 계약으로 재 ❀❀하는 경우라 하더라도 ❀❀사업에 대한 최종 하자 책임은 우리 공사에서 모두 부담하게 되므로, 과업의 실질적 내용을 검토하여 관련 법에 따른 하자담보책임기간을 계약서에 명시하고, 사업 준공 시에는 하자보증서 수령 후 하자검사를 실시함으로써 하자에 대한 사후적 안전조치를 확보하여야 한다.

그런데 ◎◎단은 【표1】의 ❀❀사업 계약서상에 하자담보책임기간이 명시되지 않았다는 점을 근거로 우리 공사가 발주한 ❀❀용역(【표2】 연번 ①, ②)에 대한 계약 요청 시 하자담보책임기간 설정을 요구하지 않았고, 그로 인해 계약상대자는 사업 종료 시 【표9】와 같이 하자보증서(또는 증권)를 제출하지 않았다.

31) 별도의 관련 법률에서 따로 정하고 있는 경우에는 해당법률에 따르며, 「소프트웨어사업법」의 경우 하자담보책임기간을 1년으로 정하고 있음

【표9】 하자담보책임기간 및 하자보증서 발급현황



[관계부서 의견 및 판단] ◎◎단은 “나”항과 관련하여 ♣♣용역 사업 추진 과정 중 제품의 규격과 사양이 명기된 산출내역서를 바탕으로 검토 절차가 이루어졌지만, 최종 계약 체결 과정에서 산출내역서의 ‘갑지(총괄표)’만 첨부되고 규격이 명기된 ‘을지(세부내역서)’가 누락되었다는 의견을 제시하였다. 또한 A 및 B 등 일부 장비에는 설치비 및 기술지원 보증비와 같은 제반 비용이 포함되어 있어 산출내역서 상 금액이 다르게 산출되었고, 해당 내역은 최종 ♠♠의 승인을 득한 후 사업을 추진하였다는 의견을 제시하였다.

그리고 ◎◎단은 “다”항과 관련하여 과업 수행 및 검수 과정에서 우리 공사, 계약 상대방, ♠♠ 간의 협의를 통해 물품인수증 수령 전 과업 확인을 거쳤으며, 물품인수증(20???.???.??.) 전·후로 △△을 방문³²⁾하여 물품 검사 관련 업무 하였다는 의견을 제시하였다.

그러나 “나”항 관련 ◎◎단은 세부 산출내역서를 바탕으로 사전검토 절차가 이루어졌다고 하나, 이를 계약서류에 포함하지 않은 것은 「계약업무처리지침」 제25조(예정가격의 기초금액 작성) 및 「용역계약일반조건」 제4조(계약문서)에서 정한 계약문서 구비 의무를 이행하지 않은 것으로 판단된다.

32) 국내출장 계획보고 : ☼☼㉠㉡ 2회

또한 산출내역서 및 설치결과서 상 동일 장비에 대해 금액 차이가 설치비 및 기술지원 보증비 등 제반 비용의 포함에 따른 것이라면, 이러한 차이가 산출내역서 또는 과업지시서 작성 시 해당 비용 항목을 별도로 구분하여 명시하여야 함에도, 이를 작성하지 않아 기초금액 산정의 적정성을 사후적으로 검증할 수 없게 한다는 점에서 문제가 있으며, ◆◆의 승인 여부와 관계없이 계약담당자는 「국가계약법 시행령」 제9조(예정가격의 결정기준)에 따른 기초금액 산정 절차를 이행하여야 한다고 판단되어 관계부서 의견을 인정하기는 어렵다.

그리고 “다”항 관련하여 우리 공사, 계약상대자, ◆◆ 간의 협의를 통해 과업 수행 과정 및 물품인수증(20??, ??, ??) 전·후 현장 방문을 통해 검사 업무를 하였다 하더라도, 그 과정에서 「용역계약 일반조건」 제20조(검사)에서 정한 바와 같이 용역완료 검사조서에서 물품 검사·검수 절차를 이행했다는 자료를 확인할 수 없었다. 따라서 단순한 현장 방문 및 협의 사실만으로는 검사 절차를 적절하게 이행하였다는 관계부서의 의견을 인정할 수 없다.

조치할 사항

① ◆◆실장은 “가”, “나”, “마”항 관련 ★★사업 발주 및 완료 등 사업관리를 부적절하게 처리한 관련자에 대하여 ‘경고’ 조치, “다”항 관련 ★★사업 계약변경 및 용역완료 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치, “라”항 관련 ★★사업 용역완료 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시고, 또한 사업 관리 총괄 관리감독을 소홀히 한 관리책임자에게 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

② ◎◎단장은 ㉠ “라”항 관련 계약서류(제안서 및 기술협상서)에 명시된 ‘◁ ◁ 개정본’을 계약상대자로부터 조속히 제출받으시고,(시정) ㉡ “마”항 관련 20??년 완료한 ❖❖용역에 대하여 계약상대자로부터 하자보증서를 수령하고 「계약업무처리지침」 제46조 4항에 따른 정기 하자검사를 실시하시기 바라며,(시정) ㉢ ❖❖사업 ❖❖용역 사업관리 관련 재발방지대책 수립 및 소속 직원에 대하여 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.(통보)

개 선 요 구

11

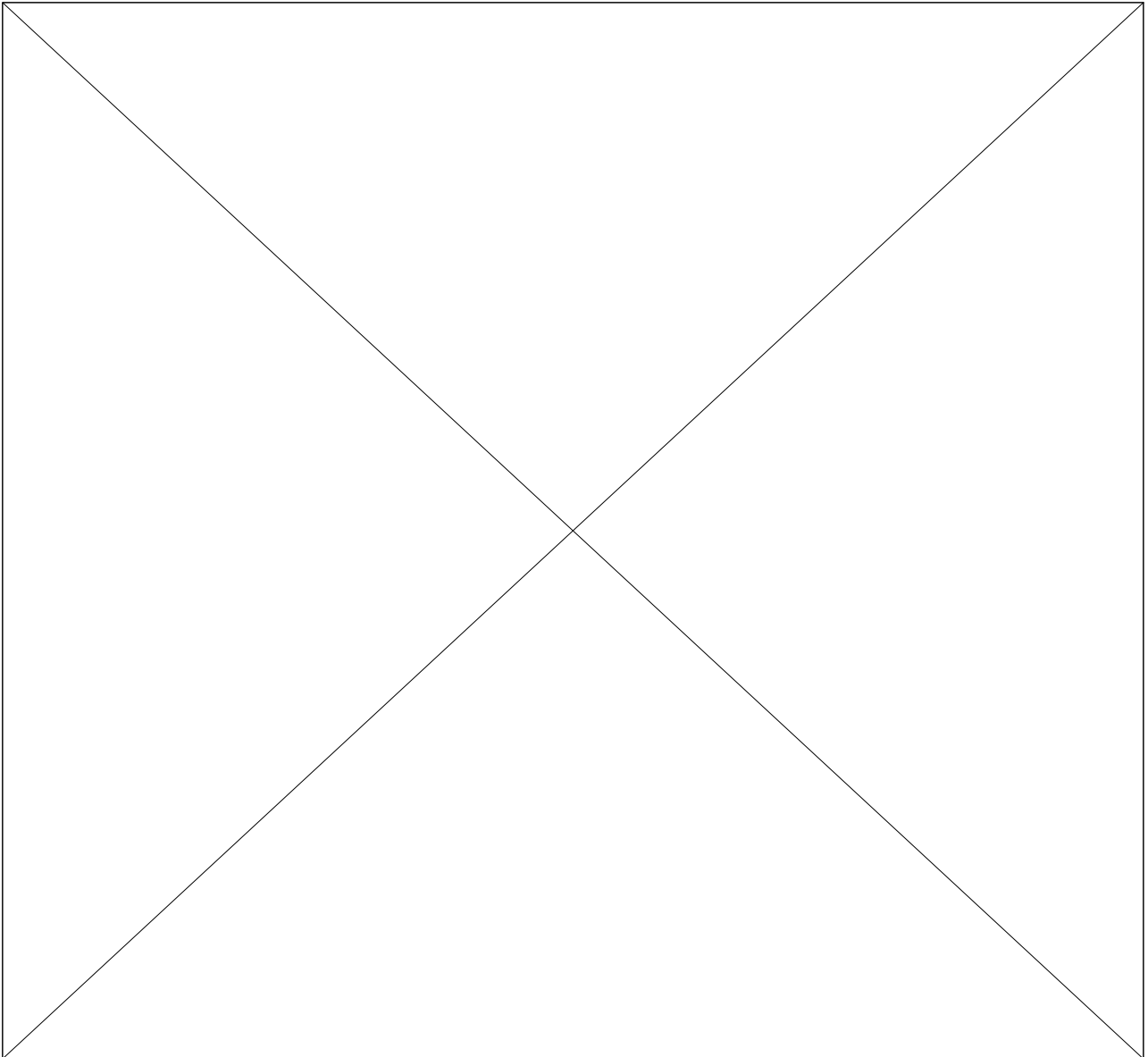
제 목 ★★사업 수행 관련 제도 개선에 관한 사항
관 계 부 서 ○○단, ☸☸실
구 분 사업관리
내 용

○○단은 20??년부터 20??년까지 ※※과 ‘ㄱㄱ사업 ▣★★사업’을 수행하면서, ★★사업 수행의 전문성 확보 및 효율적 수행을 위해 20??년과 20??년에 ★★사업 중 일부과업을 ★★하는 ‘ㄱㄱ사업 ▣업무 ☸☸용역’을 시행·완료하였다.

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제5조(계약의 원칙)에 따라 계약 당사자는 신의성실의 원칙에 입각하여 상대방의 정당한 신뢰를 배반하지 않도록 계약 내용을 성실하게 이행할 의무가 있다.

따라서 ☸☸로부터 사업을 수탁받아 ☸☸용역을 수행하는 경우, 수탁기관은 ☸☸를 대리하여 이행하는 지위에 있으므로, ☸☸용역 시행 전 발주·계약 준비부터 사업 및 하자관리까지 전 과정을 관리할 책무를 지며, 이에 따라 각 단계별 관련 규정 및 절차를 준수하도록 내부통제 체계를 갖추고 【표】와 같은 절차에 따라 각 단계별 업무를 수행하여야 한다.

【표】 ✧✧ 및 ⚙️사업 업무 절차



그러나 이번 감사 결과 ⚙️사업과 ❀❀용역을 시행함에 있어 위 【표】의 단계별 절차 중 다음과 같이 내부 규정 및 절차의 미비로 인한 문제가 확인되었다.

첫째, 입찰가격결정 시 원가항목에 대한 타당성을 검토하면서 물품이 혼합된 ❀❀용역 발주 및 계약 체결과 관련하여, 관련부서에서는 기초가격 검토 절차 없이 ⚙️사업 ✨✨와 계약한 내용과 동일하게 산출내역서(장비명, 수량, 금액만 작성)를 작성하였고, 과업내용서에도 도입 장비의 상세 규격 및 세부

과업이 누락되었고 원가항목에 대한 검토가 제대로 이루어지지 않았으며, ❀❀용역 계약 체결 시에도 해당 사항에 대한 검토 없이 계약을 체결하였다.

둘째, 일부 과업 발주(재❀❀) 시 사업수행 과정에서 ❀❀의 요구사항으로 인해 과업 범위 변경, 장비 추가 납품, 운영체제 변경 등 계약조건의 실질적 변경이 발생하였음에도 계약변경 절차를 적정하게 이행하지 않았다.

셋째, 발주 과업에 대한 완료검사 단계에서 ❀❀용역 완료 검사 과정에서 계약조건에 따른 과업 이행 여부를 충분히 확인하지 않은 채 완료 검사가 이루어졌으며, 특히 ❀❀용역의 대금 지급 이후에 ❀❀사업 ❀❀인 ❀❀의 준공 관련 보완 요청사항이 발생하는 등 ❀❀용역과 ❀❀사업의 완료 절차가 미흡하였다.

넷째, 준공 및 대금청구 이후 하자관리 단계에서 ❀❀가 ❀❀사업에서 하자담보책임을 요구하지 않는 경우에도 ❀❀사업과 별개 계약 관계인 ❀❀용역에 대하여는 과업의 실질적인 내용을 기준으로 관련 법령에 따라 하자관리 대상여부를 확인하고 하자담보책임기간 설정 및 하자보증금을 확보하여야 하나 이를 이행하지 않는 등 사업 완료 이후의 사후관리 체계도 미흡하였다.

감사 결과 상기 문제의 발생 원인은 우리 공사가 ❀❀ 등으로부터 사업을 ✎✎하여 시행하면서 【표】와 같이 이어지는 사업 단계별 절차와 기준이 내부 규정에 구체적으로 마련되어 있지 않은데 원인이 있음을 확인 할 수 있었다.

따라서 이러한 사례가 재발하지 않도록 ✎✎ 및 ❀❀사업 수행 시 사업 전 과정 단계별 절차와 기준에 대한 내부 규정 및 업무지침을 마련하여 내부통제를 강화할 필요가 있다.

[관계부서 의견] ○○단, ♣♣실은 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

- ① ○○단장은 ‘★★사업에 관한 업무지침’을 다음과 같이 제정하여 표준업무 절차를 정립하시기 바랍니다.(개선)
 - ㉠ ★★사업 입찰가격결정위원회 구성(필요 시 외부전문가 참여) 시 입찰(예정)가격, 과업범위, 계약방법, 장비 규격 등에 관한 적정성 검증 절차를 업무지침에 규정하고, 사업 계약 시 기초가격 검토 의무화 및 과업지시서 내 물품 상세 규격 기재 기준을 업무지침에 규정
 - ㉡ ✂✂의 요구사항으로 인해 과업 범위 변경 등 계약조건의 실질적 변경이 발생하였을 시 ♣♣용역 계약변경 절차를 이행하도록 업무지침에 규정
 - ㉢ 우리 공사가 ✂✂한 ★★사업의 ♣♣용역 시행 시 완료 및 대금 지급 전에 ✂✂의 최종 확인을 선행하는 절차를 업무지침에 규정
 - ㉣ ★★사업과 별개 계약 관계인 재★★ 사업에 대하여는 과업의 실질적인 내용을 기준으로 관련 법령에 따라 하자관리 대상여부를 확인하고 하자담보 책임기간 설정 및 하자보증금을 확보하여 사후관리 체계가 이뤄지도록 업무지침에 규정
-
- ② ♣♣실장은 관련 규정 개정을 통해 용역계약에 물품이 포함되는 경우 물품의 규격·수량 등에 대한 검사 기준을 명시하고, 용역 완료검사 시 용역계약에 포함된 물품의 검사 여부를 확인할 수 있도록 업무절차를 개선하시기 바랍니다.(개선)